



P U T U S A N

Nomor 1155 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **AHMAD PANJI NUGROHO bin MAHMUDI;**

Tempat Lahir : Sukadana;

Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 23 September 2006;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Megulung Lor RT 01 RW 02, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar SMK PMB Bayem Kutoarjo;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 4 Desember 2022;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1155 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Purworejo tanggal 26 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Ahmad Panji Nugroho bin Mahmudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Anak dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Anak Ahmad Panji Nugroho bin Mahmudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ahmad Panji Nugroho bin Mahmudi berupa pidana penjara di LPKA Klas I Kutoarjo selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Badan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perhatian Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna oren;
 - 1 (satu) buah jilbab (kerudung) warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban Alicia Eka Wulandari binti Budi Santoso;
 - 1 (satu) buah kasur lantai;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1155 K/Pid.Sus/2023



5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwr tanggal 29 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Ahmad Panji Nugroho bin Mahmudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Anak Ahmad Panji Nugroho bin Mahmudi dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Anak Ahmad Panji Nugroho bin Mahmudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Anak Ahmad Panji Nugroho bin Mahmudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Kelas I Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Badan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perhatian Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna oren;
 - 1 (satu) buah jilbab (kerudung) warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban Alicia Eka Wulandari binti Budi Santoso;
 - 1 (satu) buah kasur lantai;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Anak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG tanggal 12 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Anak dan dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwr tanggal 29 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Anak tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Anak dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Penasihat Hukum Anak yang bertindak untuk dan atas nama Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Anak yang bertindak untuk dan atas nama Anak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 3 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 16 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 3 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1155 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Anak tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Anak pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak terlalu berat bagi Anak, dan Anak mohon keringanan hukuman. Perbuatan yang Anak lakukan didasarkan pada suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan Anak dihubungkan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Ahmad Panji Nugroho bin Mahmudi (usia 16 tahun 5 bulan) telah mengajak Anak Korban Alicia Eka Wulandari (usia 15 tahun 6 bulan) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Rumah Sdr. Suhati di Desa Kalikotes RT 01 RW 04, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa perbuatan Anak dilakukan setelah Anak berboncengan dengan Anak Korban menuju rumah Saksi Afi, yang saat itu masih di perjalanan. Karena rumah kosong, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan kata-kata "Ayo nganu", yang maksudnya adalah bersetubuh. Atas ajakan itu Anak Korban mengangguk setuju;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1155 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban beriringan masuk ke dalam kamar, dan setelah masing-masing melepas celana, Anak menindih Anak Korban yang saat itu sudah berbaring di tempat tidur, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Suhati masuk ke dalam kamar, Anak dan Anak Korban bangun mengenakan pakaiannya;
- Bahwa setelah Saksi Suhati pergi, Anak mengajak kembali Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan oleh Anak Korban diiyakan, kemudian Anak Korban dan Anak melakukan hubungan badan, namun belum selesai Saksi Afi datang sehingga Anak dan Anak Korban menyudahi perbuatannya dan duduk di kursi ruang tamu;
- Bahwa setelah Saksi Afi pergi, Anak mengajak kembali Anak Korban melakukan hubungan badan kembali seperti perbuatan yang pertama dengan cara Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih lima menit, kemudian Anak meminta Anak Korban berganti di atas dengan posisi menduduki kemaluan Anak yang dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban, lima menit kemudian Anak kembali menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih sepuluh menit lalu Anak mengeluarkan spermanya di bagian wajah Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Anak Korban merasa sakit dan nyeri pada bagian kemaluannya, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 29/RM.9/RSPBK/XI/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama Alicia Eka Wulandari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dina Retnaningtyas dari Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan, usia lima belas tahun enam bulan yang menurut keterangan surat permintaan visum diduga telah menjadi korban dugaan persetubuhan terhadap Anak. Pada saat dilakukan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1155 K/Pid.Sus/2023



pemeriksaan pasien mengalami robekan selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul pada liang senggama;

- Bahwa dengan demikian, perbuatan materiil Anak telah memenuhi kualifikasi tindak pidana melakukan “Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Alicia Eka Wulandari, yang saat kejadian masih berusia 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa *judex facti* telah menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Kelas I Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Badan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perhatian Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang. Pertimbangan *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Anak telah mempertimbangkan hasil dari Pembimbing Kemasyarakatan dan mempertimbangkan asas-asas peradilan pidana anak bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*);
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Anak juga telah dengan memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Anak) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Anak sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1155 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Anak AHMAD PANJI NUGROHO bin MAHMUDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 1 Maret 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Anak**.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/
Suharto, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1155 K/Pid.Sus/2023



Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 1155 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)